

परिचय और बुनियादी अवधारणाएँ

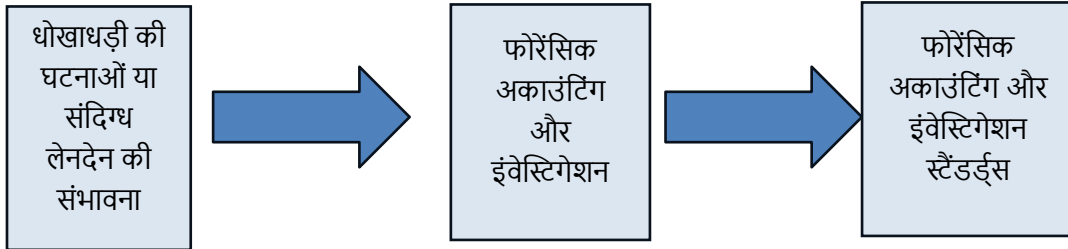


सीखने के परिणाम

इस अध्याय को पढ़ने के बाद, आप सक्षम होंगे: -

- ❑ फॉरेंसिक का अर्थ और अवधारणा को समझ पाने में
- ❑ फॉरेंसिक अकाउंटिंग, इन्वेस्टिगेशन और धोखाधड़ी का अर्थ जानने में
- ❑ ऑडिट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन के बीच अंतर करने में
- ❑ FAI जुड़ाव में हितधारकों का अर्थ जानने में
- ❑ हितधारकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों की जानकारी प्राप्त करने में
- ❑ धोखाधड़ी के सिद्धांतों और कमजोरियों का अवलोकन करने में
- ❑ फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड (FAIS) का परिचय प्राप्त करने में
- ❑ प्रत्येक FAIS द्वारा निपटाए जाने वाले मामलों का एक व्यापक दृष्टिकोण बनाए रखने में

अध्याय का अवलोकन



2.1 फॉरेंसिक, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, धोखाधड़ी और इंवेस्टिगेशन का अर्थ

- (a) **फॉरेंसिक:** सामान्य रूप से, फॉरेंसिक एक बहुत व्यापक शब्द है। कई मायनों में, यह वह तरीका है जिससे किसी चीज़ की बारीकी से समीक्षा और विश्लेषण किया जाता है ताकि यह कुछ कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अगर फॉरेंसिक के शब्दकोश अर्थ को समझे तो इसका तात्पर्य है *अपराधों को सुलझाने के ऐसे साइंसटिफिक तरीके, जिसमें अपराध से संबंधित वस्तुओं या पदार्थों को एग्जामिन करना शामिल है।*
- (b) **फॉरेंसिक अकाउंटिंग:** अकाउंटिंग डोमेन में फॉरेंसिक का इस्तेमाल करने का मतलब है कि अकाउंट की पुस्तकों और/या अकाउंटिंग लेनदेन और बैलेंस की बारीकी से समीक्षा की जाती है और कुछ कानूनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उनका विश्लेषण किया जाता है। इसलिए, यह थोड़ा संकीर्ण है और अकाउंटिंग एवं वित्तीय मामलों पर केंद्रित है।

फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इंवेस्टिगेशन को नियंत्रित करने वाला फ्रेमवर्क फॉरेंसिक अकाउंटिंग को निम्नानुसार परिभाषित करता है: - -

परिभाषा

परिभाषा: फॉरेंसिक अकाउंटिंग

फॉरेंसिक अकाउंटिंग एक प्रोफेशनल द्वारा सबूतों को इकट्ठा किया जाना और उनका मूल्यांकन करना है, ताकि सक्षम प्राधिकारी के समक्ष निष्कर्षों की व्याख्या और रिपोर्ट की जा सके।

फॉरेंसिक अकाउंटिंग का प्रमुख लक्ष्य तथ्यों और सबूतों को इकट्ठा करना है, खासकर वित्तीय लेनदेन और परिचालन व्यवस्था के क्षेत्र में, ताकि प्रोफेशनल को निष्कर्षों की रिपोर्ट करने में मदद मिल सके, वे निष्कर्ष पर पहुंच सकें (लेकिन अपने विचार व्यक्त न करें) और कानूनी कार्यवाही का समर्थन करें।

- (c) **धोखाधड़ी:** धोखाधड़ी किसी एक व्यक्ति द्वारा धोखे से किसी दूसरे को वित्तीय नुकसान पहुँचाने के लिए किया गया कार्य है। यह कार्य सिविल या क्रिमिनल अपराध हो सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि अपराध कैसे घटित हुआ है। अगर किसी व्यक्ति ने किसी निजी मामले में किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्य किया है, जैसे कि प्रॉपर्टी खरीदी और बेची, और इस कार्य में एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को गलत तरीके से धोखा देने की कोशिश की है, तो यह उनके बीच उनके व्यक्तिगत संविदा व्यवस्था के कारण एक सिविल अपराध माना जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति सिविल मामले द्वारा अपराधी व्यक्ति को अदालत में ले जा सकता है। हालांकि, अगर पीड़ित द्वारा इस कार्य को धोखाधड़ी के रूप में पुलिस को रिपोर्ट किया जाता है, तो उसी कार्य को कानून की अदालत में एक आपराधिक अपराध यानी क्रिमिनल क्राइम के रूप में माना जा सकता है जो कानूनी उल्लंघन और नुकसान को स्थापित करने का प्रयास करेगा। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, 1872 की धारा 17 के अनुसार धोखाधड़ी की यह परिभाषा इस प्रकार है:

धोखाधड़ी का अर्थ है और इसमें संविदा के किसी पक्ष द्वारा, या उसकी मिलीभगत से, या उसके एजेंट द्वारा, उसके एजेंट के किसी अन्य पक्ष को धोखा देने के इरादे से, या उसे संविदा में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करने के इरादे से किए गए निम्नलिखित कार्यों में से कोई भी शामिल है:—

- (1) किसी तथ्य के रूप में किसी ऐसी बात का सुझाव देना जो सच नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो यह विश्वास नहीं करता कि वह सच है;
- (2) किसी तथ्य की जानकारी या विश्वास रखने वाले व्यक्ति द्वारा तथ्य को सक्रिय रूप से छिपाना;
- (3) उसे पूरा करने के इरादे के बिना किया गया वादा;
- (4) धोखा देने के लिए उपयुक्त कोई अन्य कार्य;
- (5) कोई ऐसा कार्य या चूक जिसे कानून खासतौर पर छलपूर्ण घोषित करता है

धोखाधड़ी और इससे जुड़े अन्य शब्द जैसे "धोखाधड़ी से" और "धोखाधड़ी करने का इरादा" आदि का इस्तेमाल इंडियन पीनल कोड और अन्य कानूनों में लंबे समय से किया जाता रहा है। न्यायालयों और इन कानूनों ने इस शब्द के मुख्य तत्वों (जैसे कि धोखा या धोखा देने का इरादा) को परिभाषित करने में मदद की है साथ ही यह स्थापित करने में भी सहायता की है कि धोखाधड़ी हुई है या नहीं। लेकिन कॉर्पोरेट सेटिंग में इसका कवरेज बहुत सीमित था। कंपनी एक्ट, 2013 ने "धोखाधड़ी" शब्द को बहुत व्यापक शब्दों में परिभाषित किया है, जो लगभग हर कल्पनीय स्थिति को कवर करता है।

कंपनी एक्ट, 2013 की धारा 447 में धोखाधड़ी को इस प्रकार परिभाषित किया गया है: -

- (i) किसी कंपनी या किसी कॉर्पोरेट के मामलों के संबंध में "धोखाधड़ी" में
 - ❖ किसी व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की मौन सहमति से,
 - ❖ धोखा देने, अनुचित लाभ प्राप्त करने या कंपनी या उसके शेयरधारकों या उसके लेनदारों
 - ❖ या किसी अन्य व्यक्ति के हितों को नुकसान पहुंचाने के इरादे से किया गया

- ❖ कोई भी कार्य, चूक, किसी तथ्य को छिपाना या पद का दुरुपयोग शामिल है,
 - ❖ चाहे कोई गलत लाभ या गलत हानि हो या न हो।
- (ii) गलत फायदे का अर्थ है प्रॉपर्टी का अवैध तरीके से लाभ, जिसके लिए प्राप्त करने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार नहीं है;
- (iii) गलत नुकसान का अर्थ है संपत्ति का अवैध तरीके से नुकसान, जिसके लिए खोने वाला व्यक्ति कानूनी रूप से हकदार है।

फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन को नियंत्रित करने वाला फ्रेमवर्क धोखाधड़ी को इस प्रकार परिभाषित करता है:--

परिभाषा

परिभाषा: धोखाधड़ी
धोखाधड़ी किसी अन्य व्यक्ति को धोखे या अन्य अनुचित तरीकों से प्रॉपर्टी या पैसे से वंचित करने के लिए सोच-समझ कर या जानबूझकर किया गया कार्य है।

- (d) **इन्वेस्टिगेशन:** इन्वेस्टिगेशन से अभिप्राय सामान्य तौर पर खास गतिविधियों के एक समूह से है जो किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए जरूरी सबूत इकट्ठा करने के लिए की जाती है। जब मामला वित्त और अकाउंटिंग से जुड़ा हो तो खास गतिविधियाँ फॉरेंसिक अकाउंटिंग की प्रकृति की हो सकती हैं या गतिविधियाँ गैर-वित्तीय मामलों के लिए अवलोकन या साक्षात्कार के रूप में हो सकती हैं। विशेष उद्देश्य कुछ भी हो सकते हैं जहाँ सच को लाना हो और तथ्यों के साथ प्रस्तुत करना हो, उदाहरण के लिए यह वित्तीय धोखाधड़ी के मामले में फंड डायवर्जन हो सकता है।

फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन को नियंत्रित करने वाला फ्रेमवर्क इन्वेस्टिगेशन को इस प्रकार परिभाषित करता है: -

परिभाषा

परिभाषा: इन्वेस्टिगेशन
इन्वेस्टिगेशन एक खास उद्देश्य के लिए तथ्यों, रिकार्डों और सबूतों की व्यवस्थित और आलोचनात्मक जांच है।

इन्वेस्टिगेशन, कथित कानूनी, नैतिक या संविदात्मक उल्लंघन के संबंध में सबूतों, दस्तावेजों, तथ्यों और गवाहों के बयानों की एक महत्वपूर्ण जांच है। जांच में कथित उल्लंघन के तथ्यों का मूल्यांकन सम्मिलित होगा, इस आशा के साथ कि मामले को न्यायालय या नियामक निकाय के समक्ष लाया जा सकता है।

ऊपर परिभाषित प्रत्येक प्रमुख शब्द के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं ताकि शब्दों को बेहतर ढंग से समझा और समझा जा सके।

उदाहरण – धोखाधड़ी

कंपनी एक्ट, 2013 में धोखाधड़ी के कुछ उदाहरण (जिनमें धारा 447 के तहत सजा दी जा सकती है):

- ◆ धारा 34: प्रॉस्पेक्टस में गलत, भ्रामक बयान या किसी मामले को शामिल करने या छोड़ने के लिए;
- ◆ धारा 36: धोखाधड़ी से लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने के लिए प्रेरित करना;
- ◆ धारा 38: प्रतिभूतियों वगैरह के अधिग्रहण के लिए प्रतिरूपण करना;
- ◆ धारा 75: जमाकर्ताओं को धोखा देने या किसी धोखाधड़ी के उद्देश्य से जमा स्वीकार करना;
- ◆ धारा 147: ऐसे मामले जहां ऑडिटर धोखाधड़ीपूर्ण तरीके से काम करता है या किसी धोखाधड़ी में सहयोग करता है या उस धोखाधड़ी में मौन सहमति देता है;
- ◆ धारा 213: जब कंपनी का व्यवसाय धोखाधड़ी या गैरकानूनी उद्देश्यों के लिए या लेनदारों, सदस्यों या किसी अन्य व्यक्ति को धोखा देने के इरादे से किया जाता है;
- ◆ धारा 229: निरीक्षण, पूछताछ या जांच के दौरान झूठे बयान देने, दस्तावेजों को विकृत करने, नष्ट करने के लिए; और
- ◆ धारा 251: नाम हटाने के लिए धोखाधड़ीपूर्ण आवेदन करने के लिए।

उदाहरण –इंवेस्टिगेशन

कभी-कभी ऑडिट समिति द्वारा अपनी चिंताओं के आधार पर इंटरनल इंवेस्टिगेशन शुरू की जाती है। ज़्यादातर, इंवेस्टिगेशन बाहरी कारकों, परिस्थितियों या घटनाओं द्वारा शुरू की जाती है। ऑडिट कमेटी की इंवेस्टिगेशन के सामान्य विषयों में शामिल हैं:

- ◆ व्यावसायिक गतिविधियों के लिए अनुचित अकाउंटिंग (जैसे, आय में हेरफेर), गलत बही और रिकॉर्ड, स्टॉक विकल्प अनुदान अनियमितताएं, आदि।
- ◆ व्यवसाय प्राप्त करने के लिए अवैध भुगतान (जैसे, सरकारी संविदा, FCPA मुद्दे और कॉमर्शियल रिश्तखोरी)
- ◆ व्यावसायिक दुर्व्यवहार, जैसे गबन या कर्मचारी चोरी
- ◆ हितों का टकराव या संबंधित पक्ष लेन-देन

उदाहरण – फोरेंसिक

कंपनी को मेल के ज़रिए एक गुमनाम हाथ से लिखा लेटर मिला जिसमें CEO और उनके परिवार के खिलाफ़ गंभीर मौत की धमकियाँ लिखी गई थीं। लेटर में इस तथ्य का उल्लेख किया गया था कि CEO के बच्चों को शारीरिक नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जब तक कि वह एक निश्चित समय अवधि के भीतर करेंसी नोटों में एक निश्चित राशि भेजने के लिए कोई विशेष कार्रवाई नहीं करते हैं, जिससे प्राप्तकर्ता की पहचान अज्ञात रहे। CEO ने तुरंत पुलिस को सूचित किया, जिसने लेटर और उसमें आए लिफाफे को "फोरेंसिक एनालिसिस" के लिए ले लिया।

फोरेंसिक लैब ने प्रयुक्त कागज की जांच की, लेटर और लिफाफे से कुछ अंगुलियों के निशान लेने की संभावना, लेखन के तरीके की जांच, जैसे लेखन उपकरण की प्रकृति का पता लगाने के लिए प्रयुक्त स्याही, लेखक की संभावना का पता लगाने के लिए हस्तलेखन विशेषज्ञ की विशेषज्ञता का भी इस्तेमाल किया गया। पुलिस ने संभावित संदिग्धों की भी इन्वेस्टिगेशन की और संदिग्धों के हस्तलेखन के विभिन्न नमूने एकत्र किए, ताकि फोरेंसिक विशेषज्ञ हस्तलेखन का मिलान कर सकें और सबसे संभावित संदिग्ध को सूचीबद्ध कर सकें।

मौजूद एकमात्र सुराग (लेटर और लिफाफा) की एनालिसिस करने के लिए इस्तेमाल की गई सभी उपर्युक्त तकनीकों को आम तौर पर फोरेंसिक कार्य के रूप में संदर्भित किया जाता है।

उदाहरण – फोरेंसिक अकाउंटिंग

एक फार्मा कंपनी के प्रबंधन को अपनी इन्वेंट्री में चोरी का संदेह है और वह इस संदेह की पुष्टि या खंडन करने के लिए मदद लेने के लिए एक प्रोफेशनल की नियुक्ति करती है। इस संदेह की पुष्टि या खंडन करने के लिए अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड की समीक्षा और भौतिक मात्राओं के साथ उनके मिलान की मांग करता है। मैनेजमेंट धोखाधड़ी की पुष्टि होने पर अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी शुरू करना चाहता है।

प्रोफेशनल ने अकाउंटिंग रिकॉर्ड की सावधानीपूर्वक समीक्षा की। अंतर के कारण की पहचान करने के लिए, उन्होंने कुछ बड़ी इन्वेंट्री वस्तुओं की मात्रा की समीक्षा की ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या वे किलोग्राम वजन के संदर्भ में अंतर की पहचान कर सकते हैं। उन्होंने नोटिस किया कि कुछ बड़ी महंगी कच्ची सामग्री इन्वेंट्री आइटम रसीदें न तो स्टोर रूम में और न ही फैक्ट्री प्रोडक्शन फ्लोर में पाई जा सकती थीं। उन्होंने इन रसीदों को विशेष प्रोडक्शन के दौरान खोजने का प्रयास किया, ताकि पता चल सके कि क्या इनका इस्तेमाल बेची गई दवाओं को बनाने में किया गया था। आखिर में, उन्होंने बर्बादी के रिकॉर्ड की समीक्षा की, ताकि पता चल सके कि क्या इन्हें कालिटी कंट्रोल उद्देश्यों के कारण त्याग दिया गया था। जब उन्हें कोई सटीक स्पष्टीकरण नहीं मिला, तो वे इस नतीजे पर पहुंचे कि इन महंगे कच्चे माल की चोरी की गंभीर संभावना है और उन्होंने सुरक्षा प्रमुख से रसीद के समय और उसके बाद मामले की जांच करने को कहा। इस इन्वेस्टिगेशन के कारण सुरक्षा कर्मियों ने डिलीवरी के दौरान CCTV फुटेज और रिकॉर्ड की समीक्षा की ताकि आने वाले लोगों द्वारा कम डिलीवरी के कुछ मामलों की पहचान की जा सके।

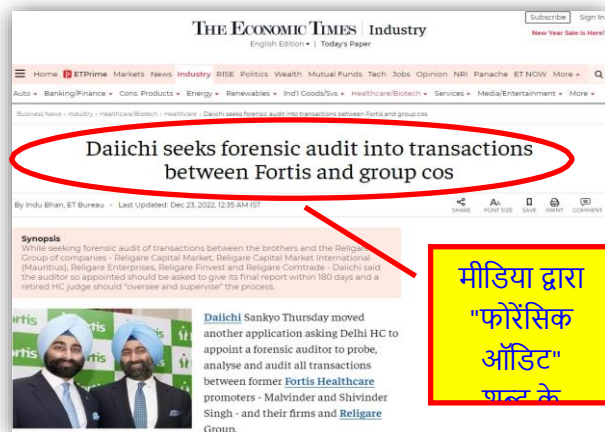
प्रोफेशनल द्वारा किया गया यह विस्तृत विश्लेषण धोखाधड़ी के मामले की पहचान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कुछ फोरेंसिक अकाउंटिंग तकनीकों का एक उदाहरण है।



2.2 ऑडिट, फॉरेंसिक और इन्वेस्टिगेशन के बीच का अंतर

मीडिया लगातार "फॉरेंसिक ऑडिट" शब्द का इस्तेमाल करता है, और ऐसा कोई दिन नहीं जाता जब कोई न कोई खबर छपी न हो जिसमें किसी फॉरेंसिक काम या किसी अन्य काम का जिक्र न हो! मीडिया (और कुछ अन्य लोगों) ने धोखाधड़ी की इन्वेस्टिगेशन को दर्शाने के लिए "फॉरेंसिक ऑडिट" नामक इस नए शब्द को गढ़ा है। सख्ती से कहें तो, "फॉरेंसिक ऑडिट" एक गलत नाम है - एक घुमा देने वाला शब्द, क्योंकि या तो एक फॉरेंसिक अकाउंटिंग अभ्यास हो सकता है या ऑडिट, दोनों एक साथ कभी नहीं।

चूंकि फॉरेंसिक इस हाई-प्रोफाइल धोखाधड़ी के युग में एक नई परिचर्चा का विषय बन गया है, इसलिए इसे इन दिनों बहुत प्रचार मिल रहा है (जैसा कि ऊपर दिखाया गया है)। वास्तव में, यह अब धोखाधड़ी गतिविधि का पता लगाने के लिए डिज़ाइन किए गए एक विशेष प्रकार के "डिटेल ऑडिट" को दर्शाने के लिए एक सामान्य शब्द बन गया है।



यह प्रमुखता से इस तथ्य से उपजा है कि फॉरेंसिक को एक सामान्य ऑडिट के विस्तार के रूप में देखा जाए और चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA's) आमतौर पर फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन कार्य करने के लिए सबसे अच्छे बने रहें।

हालांकि, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड्स में यह स्पष्ट रूप से अनिवार्य है कि "फॉरेंसिक ऑडिट" शब्द के किसी भी संदर्भ से बचा जाना चाहिए। ऐसा FAI कार्य और ऑडिट कार्य के बीच किसी भी प्रकार के भ्रम को रोकने के लिए किया जाता है, जहां ऑडिटर से यह उम्मीद की जाती है कि वह ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के अनुसार किए गए कार्य के आधार पर स्वतंत्र विचार व्यक्त करे। इसलिए, FAIS ऑडिटर्स पर लागू नहीं होता है, बल्कि हितधारकों की परवाह किए बिना FAI से जुड़े अन्य प्रोफेशनलों पर लागू होता है। कई मामलों में, हितधारकों में एक सक्षम प्राधिकारी और अन्य सरकारी एजेंसियां, जैसे कि एक नियामक निकाय (जैसे RBI, SEBI आदि) शामिल हो सकती हैं। असल में, इनमें से कुछ निकाय FAI प्रकार के कार्यों को अनिवार्य बनाते हैं, कभी-कभी उन्हें "फॉरेंसिक ऑडिट" के रूप में संदर्भित करते हैं। ऐसे में, जहां भी प्रोफेशनल इस तरह का कार्य कर रहा है जिसे "फॉरेंसिक ऑडिट" (या कोई भी नाम) कहा जा रहा है और यह उस मैडेट का पालन करता है जो या तो फॉरेंसिक अकाउंटिंग कार्य या इन्वेस्टिगेशन कार्य (या दोनों का संयोजन) के स्वभाव का है, FAIS ऐसे कार्य पर लागू होगा।

प्रोफेशनल से यह उम्मीद की जाती है कि वह प्राथमिक हितधारक से प्राप्त मैडेट को समझकर संलग्नता के स्वभाव को पहचाने। आवश्यकताओं को मैडेट में उन्हें परिभाषित करने वाली विभिन्न अनोखी खासियतों की समझ के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने की आशा की जाती है। इन अनोखी खासियतों में उद्देश्य, नजरिया, फोकस, जरूरी स्किल सेट और विशेष परिणाम आदि जैसे विभिन्न तत्व शामिल हैं।

2.2.1 हम ऑडिट के अर्थ से अपरिचित हैं। ऑडिट किसी भी इकाई की वित्तीय जानकारी की एक स्वतंत्र जांच है, चाहे वह फायदा पहुंचाती हो या न हो, और तो और जब ऐसी जांच उस पर विचार व्यक्त करने के उद्देश्य से की जाती है तो उसके आकार या कानूनी स्वरूप रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑडिट का परिणाम लिखित ऑडिट रिपोर्ट है जिसमें ऑडिटर अपने विचार व्यक्त करता है।

ऑडिट के उद्देश्य प्रकृति में भिन्न होते हैं। वित्तीय विवरणों की सच्चाई और निष्पक्षता पर एक स्वतंत्र विचार व्यक्त करने के लिए सांविधिक ऑडिट किया जाता है। आंतरिक ऑडिट सिस्टम और प्रक्रिया सुधार पर फोकस करते हुए आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने और इस तरह जोखिमों को कम करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। ये ऑडिट गतिविधियाँ, सबसे अच्छे रूप में, लाल झंडों या धोखाधड़ी के संकेतकों की पहचान कर सकती हैं, जो FAI संलग्नता के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में कार्य करती है।

2.2.2 “फॉरेंसिक अकाउंटिंग” और “इंवेस्टिगेशन” शब्दों की सांकेतिक विशेषताओं को नीचे प्रस्तुत इन्फोग्राफिक्स में संक्षेपित किया गया है: -

फॉरेंसिक अकाउंटिंग के मुख्य तत्व यहाँ प्रस्तुत हैं:



OBJECTIVE : GATHER FACTS AND EVIDENCE

FOCUS : NARROW -> VALIDATE TRANSACTIONS AND BALANCES

APPROACH : FOCUSED TESTING TO CONFIRM SUSPICION / ALLEGATION

TARGET : IDENTIFY / CONFIRM NATURE OF VIOLATION

SKILLS : FACT-FINDING, SCRUTINY & DATA ANALYSIS

PRESUMPTION : NEUTRALITY

TYPICAL OUTCOME : PRESENT EVIDENCE TO A COMPETENT AUTHORITY

इंवेस्टिगेशन के मुख्य तत्व यहाँ पेश हैं:



OBJECTIVE : UNCOVER POTENTIAL FRAUD (AND, IF POSSIBLE, THE SUSPECTS)

FOCUS : VERY SPECIFIC -> CHECK FOR FRAUDULENT "INTENT" (TO DECEIVE)

APPROACH : FORMULATE AND TEST HYPOTHESES

TARGET : CONFIRM THE MODUS-OPERANDI

SKILLS : INTER-PERSONAL, PROBING & TRUTH SEEKING INTERVIEWS

PRESUMPTION : PREDICATION - PROBABILITY OF FRAUD / IRREGULARITY

**TYPICAL OUTCOME : SUMMARY OF FINDINGS & CONCLUSIONS
- NO OPINION ON GUILT/INNOCENCE**

फॉरेंसिक अकाउंटिंग का उद्देश्य तथ्यों की पुष्टि और सक्षम प्राधिकारी के समक्ष स्वीकार्य सबूतों को इकट्ठा करके किसी भी अकाउंटिंग या कानूनी उल्लंघन, विनियामक विचलन या संविदात्मक उल्लंघन को उजागर करना है। फोकस करने वाले एरिया अकाउंट की पुस्तकों में या तीसरे पक्ष के साथ लेनदेन, पैसे और बकाया राशि की महत्वपूर्ण जांच है।

हालांकि, इंवेस्टिगेशन का उद्देश्य तथ्यों और परिस्थितियों की जांच करना और कथित कानूनी उल्लंघनों, अनैतिक आचरण या संदिग्ध व्यक्तियों द्वारा धोखाधड़ी की संभावना के बारे में तैयार किए गए परिकल्पनाओं (हाइपोथेसिस) को साबित या गलत साबित करने के लिए सबूत इकट्ठा करना है।

प्रोफेशनल, प्राथमिक हितधारक (प्रोफेशनल मदद मांगने वाला और प्रोफेशनल को नियुक्त करने वाला पक्ष) द्वारा प्रस्तावित मैडेट को देखकर कार्य के स्वभाव का निर्धारण कर सकता है।

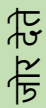
- ज्यादातर मामलों में, मैडेट में ऐसी कोई प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई है जो प्रोफेशनल को कार्य के स्वभाव निर्धारण के लिए तुरंत निर्देश दे। असल में, प्राथमिक हितधारक इस मामले में मदद करने के लिए पर्याप्त नहीं जान सकता है और दोनों के बीच अंतर के बारे में पर्याप्त जानकारी के बिना "फॉरेंसिक ऑडिट" या "इंवेस्टिगेशन" जैसे नियमित शब्दजाल पर भरोसा करेगा।
- प्राथमिक हितधारकों से प्राप्त मैडेट मुख्यतः कार्य के उद्देश्य को परिभाषित करता है, जिससे आखिर में इसके स्वभाव को समझा जा सकेगा। यह मैडेट आशा किए जा रहे परिणाम को सही ढंग से परिभाषित करेगा। उदाहरण के लिए, प्रोफेशनल को सूचित किया जाता है कि मैनेजमेंट को संदेह है कि संयंत्र से इन्वेंट्री चोरी हो रही है और अनपेक्षित किए गए तैयार उत्पाद की चोरी हो रही है। प्रोफेशनल को बुलाने का उद्देश्य इस संदेह की पुष्टि या उसे खारिज करने में मदद मांगना है।

यही वजह है कि यह जरूरी मैंडेट हो जाता है, जो ज्यादातर मामलों में फॉरेंसिक अकाउंटिंग कार्य की ओर इशारा करता है।

प्रोफेशनल कार्य के स्वभाव का निर्धारण करते समय निम्नलिखित में से कुछ सांकेतिक सवाल पूछने पर विचार कर सकता है:

- क्या कार्य में कथित कानूनी, नैतिक या संविदात्मक उल्लंघनों के बारे में सबूत इकट्ठा करने की आवश्यकता है?
- क्या कानूनी या संविदात्मक निर्धारण करने के लिए निष्कर्षों की रिपोर्ट किसी सक्षम प्राधिकारी को दी जाएगी?
- क्या कार्य में वित्तीय या गैर-वित्तीय मामलों पर मध्यस्थता, माध्यम या अन्य वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों के लिए गवाही या मदद उपलब्ध कराने की जरूरत है?

ऐसे और इस प्रकार के सवालों के जवाब प्रोफेशनल को सूचित निर्धारण करने में मदद करने के लिए अधिक स्पष्टता प्रदान करते हैं।



यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद आगे दिए गए प्रत्येक शब्द (ऑडिट, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और इन्वेस्टिगेशन) की बारीकियों से परिचित हों और उनके द्वारा परिभाषित मैंडेट को भी जानते हों, ताकि वे स्वयं सही शब्दों का प्रयोग करें और गलत प्रयोग का पता चलने पर उन्हें सही कर दें।

2.3 हितधारकों की भूमिकाएँ और जिम्मेदारियाँ

2.3.1 हितधारकों का अर्थ

प्रोफेशनल को कई हितधारकों से निपटना पड़ता है। वे प्राथमिक हितधारक या अन्य हितधारक हो सकते हैं।

नियुक्ति करने वाला प्राधिकारी प्राथमिक हितधारक होता है, जिसे कुछ मामलों में “क्लाइंट” भी कहा जाता है। नियुक्ति करने वाले प्राधिकारी की पहचान नियुक्ति पत्र की विषय-वस्तु और उनके हस्ताक्षरकर्ताओं से की जा सकती है।

प्राथमिक हितधारक या तो संस्था का एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट हो सकता है या किसी संगठन का शासी निकाय (जैसे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी), या एक सक्षम प्राधिकारी (जैसे कि न्यायालय, न्यायाधिकरण या कोई अन्य अर्ध-न्यायिक निकाय) हो सकता है जिसे कानून के तहत इस तरह कार्य करने का अधिकार प्राप्त हो।

प्राथमिक हितधारकों के अलावा अन्य सभी हितधारकों को अन्य हितधारकों के रूप में माना जाता है और इसमें तीसरे पक्ष (जैसे, ऋणदाता, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, व्यापार भागीदार, उपभोक्ता, वर्तमान या पिछले कर्मचारी, आदि) शामिल हैं।

2.3.2 हितधारकों की भूमिका और जिम्मेदारियां

कारपोरेट के मामले में, जहां तक धोखाधड़ियों का संबंध है, निदेशक मंडल से उनकी रोकथाम और पता लगाने में सक्रिय भूमिका निभाने की आशा की जाती है। बोर्ड को धोखाधड़ी-रोधी उपायों से युक्त शासन प्रक्रियाओं को लागू करने और मजबूत करने की आवश्यकता है ताकि अनुपालन की संस्कृति हो और संगठन के भीतर के लोग (और बाहर के लोग भी जो संगठन के अधिकारियों से निपटते हैं) में त्रुटिहीन अखंडता हो और किसी भी अनैतिक गतिविधि में शामिल होने से पहले दो बार सोचें। पता लगाने के पक्ष में, उन्हें व्हिसल-ब्लोइंग तंत्र के माध्यम से मजबूत नियंत्रण और एक स्पीक-अप संस्कृति को लागू करने की कोशिश करनी चाहिए जो लोगों को उल्लंघन के किसी भी उदाहरण को उजागर करने के लिए प्रोत्साहित करती है जिसकी जांच की जा सकती है और तेजी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

कंपनियों के कुछ वर्गों को कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के तहत एक लेखांकन परीक्षा समिति का गठन करना आवश्यक है। लेखांकनपरीक्षा समिति कंपनी के लेखांकन परीक्षकों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने, लेखांकन परीक्षक की स्वतंत्रता, लेखांकन परीक्षा प्रक्रिया के प्रदर्शन और प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी, वित्तीय विवरणों की जांच और लेखांकन परीक्षक की रिपोर्ट की जांच, आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन और सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम से उठाए गए धन के अंतिम उपयोग की निगरानी जैसे कई महत्वपूर्ण कार्य करती है। इस प्रकार, लेखांकनपरीक्षा समिति कॉर्पोरेट प्रशासन के बेहतर मानकों को सुनिश्चित करने में मदद करती है।

नियामकों ने धोखाधड़ी गतिविधि के उदाहरणों के लिए एक अडिग दृष्टिकोण अपनाया है और थोड़े समय में, मजबूत नियमों और सख्त अनुपालन रिपोर्टिंग आवश्यकताओं को लागू किया है। उदाहरण के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने उन बैंकों पर बहुत सख्ती की है जो बड़े एनपीए की रिपोर्ट कर रहे हैं भारतीय स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने उन कार्यों पर सख्त सख्ती जारी की है जिन्हें कंपनियों को अपने धोखाधड़ी-रोधी उपायों को मजबूत करने की आवश्यकता है और यह कानून के अनुसार जांच भी करता है।



2.4 धोखाधड़ी के सिद्धांत और कमजोरियां

धोखाधड़ी की प्रचलित घटनाओं के कारण, धोखाधड़ी जोखिम को अब अधिकांश संगठनों द्वारा सामना किए जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण जोखिमों में से एक माना जाता है। इसके अलावा, फॉरेंसिक अकाउंटिंग और जांच के क्षेत्र में अधिकांश काम में किसी न किसी रूप में, धोखाधड़ी से संबंधित कुछ शामिल है। इसलिए, स्पष्ट प्रश्न जो मन में आता है वह सबसे बुनियादी प्रश्न है कि **"धोखाधड़ी क्यों होती है?"** इस मिलियन-डॉलर के प्रश्न का उत्तर हमें यह सुनिश्चित करने में भी मदद करेगा कि यदि हम पहचान करने में सक्षम हैं तो रोकथाम और पहचान क्षेत्र में हमारे सभी प्रयास अधिक प्रभावी हो सकते हैं

इस खतरे का असली मूल कारण। इस संबंध में, एफएआईएस में दो प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करना उचित है।

उदाहरण

(ख) धोखाधड़ी जोखिम के संबंध में एफएआईएस 120 के संबंध में अधिसूचना सं 120 में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है -

फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन (एफएआई) की व्यस्तताओं में आम तौर पर धोखाधड़ी की घटनाओं या संदिग्ध लेनदेन की संभावना शामिल होती है।

"धोखाधड़ी" की विशिष्ट विशेषताओं में धोखाधड़ी करने के लिए एक प्रोत्साहन या दबाव, ऐसा करने का एक कथित अवसर और अधिनियम का कुछ युक्तिकरण शामिल है। इसलिए, सगाई के उद्देश्यों के हिस्से के रूप में इरादे का सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है। "जोखिम" की अवधारणा को एक प्रतिकूल घटना या परिणाम की संभावना के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसे कि धोखाधड़ी की उपस्थिति।

अन्य हितधारक: प्राथमिक हितधारकों के अलावा अन्य हितधारकों को अन्य हितधारकों के रूप में माना जाता है और इसमें तीसरे पक्ष (जैसे, ऋणदाता, ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, व्यापार भागीदार, उपभोक्ता, वर्तमान या पिछले कर्मचारी, आदि) शामिल होंगे।

उपरोक्त बिंदु धोखाधड़ी क्यों होते हैं, इसके वास्तविक कारणों को इंगित करते हैं। यदि हम किसी धोखाधड़ी का विस्तार से विश्लेषण करें और कारण-प्रभाव की तलाश करें, तो हम पाएंगे कि प्रत्येक धोखाधड़ी में ये तीन आवश्यक तत्व हैं - एक मकसद (प्रोत्साहन), एक अवसर (सक्षम) और युक्तिकरण (दिमाग में औचित्य)।

धोखाधड़ी के लिए ये तीन तत्व आवश्यक हैं और इन्हें "धोखाधड़ी त्रिकोण सिद्धांत" के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कुछ अन्य सिद्धांत भी हैं, लेकिन वे केवल इस धोखाधड़ी त्रिभुज सिद्धांत का एक संशोधित विस्तार हैं।

2.4.1 धोखाधड़ी त्रिकोण

डोनाल्ड क्रेसी, 1940 के दशक में एक समाजशास्त्री और अपराधविज्ञानी, धोखेबाजों को समझने के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने वाले पहले व्यक्तियों में से एक थे और वे जो करते हैं वह क्यों करते हैं। अपने शोध से, क्रेसी ने "द फ्रॉड ट्रायंगल" विकसित किया, जो एक मॉडल था जिसका उपयोग वह यह समझने के लिए करता था कि कुछ लोगों को उन परिस्थितियों का विश्लेषण करके धोखेबाज बनने का कारण क्या हुआ, जिनमें उनके शोध के विषयों को धोखाधड़ी में खींचा गया था।

2.4.1.1 डोनाल्ड क्रेसी द्वारा विकसित धोखाधड़ी त्रिकोण, उन कारकों को समझने के लिए एक मॉडल है जो किसी को व्यावसायिक धोखाधड़ी करने का कारण बनते हैं। इसमें तीन विशेषताएं होती हैं, जो एक साथ, धोखाधड़ी व्यवहार का कारण बनती हैं:

- (a) मकसद या कथित दबाव
- (b) अवसर या समर्थक

(c) युक्तिकरण या औचित्य

2.4.1.2 धोखाधड़ी त्रिकोण का एक सचित्र चित्रण इस प्रकार है:



अब हम इन तीन विशेषताओं में से प्रत्येक पर चर्चा करेंगे।

- (a) **मकसद या कथित दबाव:** प्रबंधन या अन्य कर्मचारी खुद को प्रोत्साहन की पेशकश कर सकते हैं या धोखाधड़ी करने के दबाव में डाल सकते हैं। जब, उदाहरण के लिए, पारिश्रमिक या उन्नति व्यक्तिगत, डिवीजनल या कंपनी के प्रदर्शन से काफी प्रभावित होती है, तो व्यक्तियों को परिणामों में हेरफेर करने या ऐसा करने के लिए दूसरों पर दबाव डालने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। दबाव निवेशकों, बैंकों या वित्त के अन्य स्रोतों की अवास्तविक अपेक्षाओं से भी आ सकता है। कुछ जोखिम कारकों को उपयोगी रूप से मूल्यांकन में माना जाता है कि संगठन जोखिम के अधिक या कम डिग्री पर है या नहीं, प्रोत्साहन या दबाव के कारण जो संभावित रूप से धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानों का कारण बन सकता है। इन दबावों या प्रोत्साहनों की उपस्थिति और डिग्री का निर्धारण जोखिम का मूल्यांकन करने में लक्ष्य का हिस्सा है जो धोखाधड़ी के कारण गलत बयान हो सकता है।

कुछ जोखिम कारकों को उपयोगी रूप से मूल्यांकन में माना जाता है कि संगठन जोखिम के अधिक या कम डिग्री पर है या नहीं, प्रोत्साहन या दबाव के कारण जो संभावित रूप से धोखाधड़ी के कारण भौतिक गलत बयानों का कारण बन सकता है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं:

- वित्तीय स्थिरता या लाभप्रदता को आर्थिक, उद्योग या इकाई परिचालन स्थितियों से खतरा है।
- ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रबंधन के लिए अत्यधिक दबाव मौजूद है।
- व्यक्तिगत निवल मूल्य भौतिक रूप से खतरे में है।

- (b) **अवसर या समर्थक:** ऐसी परिस्थितियाँ मौजूद हो सकती हैं जो प्रबंधन या अन्य कर्मचारियों के लिए धोखाधड़ी करने के अवसर पैदा करती हैं। जब ऐसे अवसर आते हैं, तो जो लोग अन्यथा बेईमानी से व्यवहार करने के इच्छुक नहीं हो सकते हैं, वे ऐसा करने के लिए लुभा सकते हैं। यहां तक कि दबाव में व्यक्ति और धोखाधड़ी को अंजाम देने के लिए प्रोत्साहन के लिए अतिसंवेदनशील व्यक्ति भी किसी संगठन के लिए गंभीर खतरा नहीं हैं जब तक कि उनके लिए उनकी आवश्यकता पर कार्य करने का अवसर मौजूद न हो। धोखाधड़ी करने का अवसर मौजूद होना चाहिए, और धोखेबाज को विश्वास होना चाहिए कि धोखाधड़ी दण्ड से मुक्ति के साथ की जा सकती है। अवसर व्यवसाय की प्रकृति, आकार या संरचना में भी निहित हो सकते हैं। कुछ प्रकार के लेन-देन खुद को दूसरों की तुलना में मिथ्याकरण या हेरफेर के लिए अधिक उधार देते हैं, जैसा कि कुछ प्रकार के शेष या खाते करते हैं।
- हाथ या इन्वेंट्री आइटम पर बड़ी मात्रा में नकदी की उपस्थिति है।
 - परिसंपत्तियों पर अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण है।
 - कर्तव्यों का अपर्याप्त पृथक्करण।
 - अनिवार्य नौकरी रोटेशन और छुट्टियों की अनुपस्थिति
- (c) **युक्तिकरण या औचित्य:** कुछ व्यक्ति धोखाधड़ी करने के लिए दूसरों की तुलना में अधिक प्रवण होते हैं। अन्य चीजें समान होने के कारण, धोखाधड़ी करने की प्रवृत्ति लोगों के नैतिक मूल्यों के साथ-साथ उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों पर भी निर्भर करती है। नैतिक व्यवहार किसी व्यक्ति के चरित्र और बाहरी कारकों दोनों से प्रेरित होता है। बाहरी कारकों में नौकरी की असुरक्षा शामिल हो सकती है, जैसे कि आकार घटाने के दौरान, या एक काम का माहौल जो असंतोष को प्रेरित करता है, जैसे कि पदोन्नति के लिए पारित किया जाना। युक्तिकरण और दृष्टिकोण के इस वर्गीकरण में आने वाले जोखिम कारकआमतौर पर कम से कम मूर्त या मापने योग्य होते हैं, और कई स्वभाव से निरीक्षण करना या अन्यथा पता लगाना मुश्किल होता है। मौलिक रूप से, युक्तिकरण और रवैया एक संगठन की संस्कृति के कार्य हैं, इसमें काम करने वालों का मनोविज्ञान, और दोनों के बीच बातचीत - उदाहरण के लिए, कंपनी के प्रति कर्मचारी वफादारी का स्तर। व्यापक कारोबारी माहौल पर भी विचार किया जाना चाहिए: किसी उद्योग में या समग्र अर्थव्यवस्था में कठिन समय कुछ व्यक्तियों के लिए धोखाधड़ी को तर्कसंगत बनाना आसान बना सकता है।
- कानूनों के उल्लंघन का इतिहास ज्ञात है
 - इकाई के मूल मूल्यों का थोड़ा संचार और समर्थन स्पष्ट है।
 - प्रबंधन के पास अत्यधिक आक्रामक या अवास्तविक पूर्वानुमान बनाने का अभ्यास है।
 - व्यक्तिगत वित्तीय दायित्व संपत्ति के दुरुपयोग के लिए दबाव बनाते हैं।
 - प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच प्रतिकूल संबंध कर्मचारियों को संपत्ति का दुरुपयोग करने के लिए प्रेरित करते हैं।

- संपत्ति के दुरुपयोग के जोखिम की निगरानी या कम करने की आवश्यकता की अवहेलना मौजूद है।
- आंतरिक नियंत्रणों की अवहेलना है

2.4.2 फ्रॉड डायमंड:

वुल्फ और हरमनसन ने धोखाधड़ी हीरा मॉडल पेश किया जहां उन्होंने धोखाधड़ी के कारकों का एक और दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। सिद्धांत धोखाधड़ी त्रिकोण के तीन-कारक सिद्धांत में चौथा चर "क्षमता" जोड़ता है। वुल्फ और हरमनसन का मानना था कि धोखाधड़ी के विवरण को लागू करने की सही क्षमताओं वाले सही व्यक्ति के बिना कई धोखाधड़ी नहीं हुई होगी।

2.4.2.1 उन्होंने धोखाधड़ी करने के लिए चार अवलोकन लक्षण भी सुझाए:

- ◆ संगठन के भीतर आधिकारिक स्थिति या कार्य।
- ◆ लेखांकन प्रणालियों और आंतरिक नियंत्रण को समझने और उनका फायदा उठाने की क्षमता
- ◆ पता नहीं चलने का विश्वास, या पकड़े जाने पर, आसानी से उतरने के लिए।
- ◆ परिणामों से निपटने की क्षमता।

2.4.2.2 फ्रॉड डायमंड का सचित्र चित्रण इस प्रकार है:



फ्रॉड डायमंड सिद्धांत में कहा गया है कि ये सभी 3 तत्व आवश्यक हैं लेकिन धोखाधड़ी के अवसर को वास्तविकता में बदलने में महत्वपूर्ण घटक "क्षमता" है। धोखेबाज के पास इसे खींचने के लिए सही व्यक्ति होने के लिए आवश्यक लक्षण और क्षमताएं होनी चाहिए और पता चलने पर पता लगाने से बचने या किसी भी गंभीर परिणाम से बचने के लिए आत्मविश्वास और अहंकार भी होना चाहिए।

2.4.3 धोखाधड़ी पेंटागन

क्रेसी का क्लासिक धोखाधड़ी त्रिकोण कई स्थितियों को समझने में मदद करता है, लेकिन आज का धोखेबाज अधिक स्वतंत्र दिमाग वाला है और 1950 के दशक में अपराधियों के लिए उपलब्ध जानकारी और पहुंच से लैस है। इसके अलावा, कुछ लोग इनकार करेंगे कि पिछले कुछ दशकों में महत्वपूर्ण सांस्कृतिक परिवर्तन हुए हैं। धोखाधड़ी त्रिकोण को क्रो होरवाथ के धोखाधड़ी पेंटागन में आगे बढ़ाया जा सकता है, जहां एक कर्मचारी की क्षमता और अहंकार को धोखाधड़ी होने पर आम तौर पर मौजूद 3 स्थितियों में फैक्टर किया जाता है। धोखाधड़ी पेंटागन में दो अतिरिक्त पहलू इस प्रकार हैं:

- (a) **क्षमता:** यह किसी व्यक्ति की आंतरिक नियंत्रणों को ओवरराइड करने और अपने लाभ के लिए स्थिति को सामाजिक रूप से नियंत्रित करने की क्षमता को शामिल करने के अवसर के तत्व पर एक विस्तार है।
 - (b) **अहंकार (विवेक की कमी):** यह अपराधी की ओर से श्रेष्ठता और पात्रता या लालच का दृष्टिकोण है जो मानता है कि कंपनी की नीतियां और प्रक्रियाएं उस पर लागू नहीं होती हैं।
- धोखाधड़ी पेंटागन का एक सचित्र चित्रण इस प्रकार है:



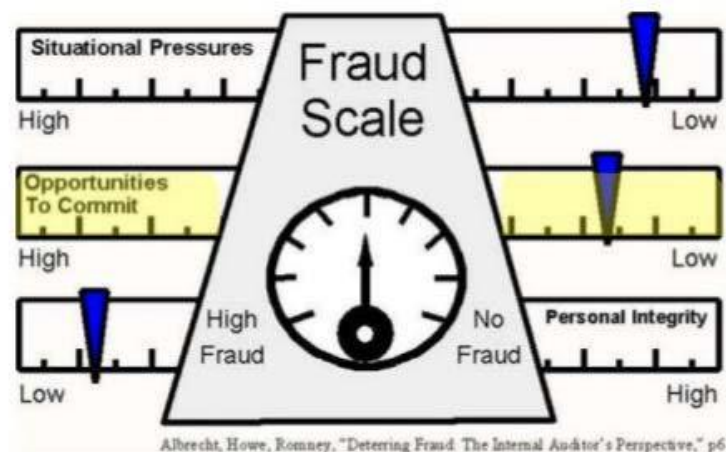
2.4.4 धोखाधड़ी का पैमाना

यह स्टीव अल्ब्रेक्ट द्वारा प्रतिपादित एक और सिद्धांत है जिसमें कहा गया है:

- (i) स्थितिजन्य दबाव, कथित अवसर और व्यक्तिगत अखंडता 3 कारक हैं जो धोखाधड़ी का कारण बनते हैं-
- (ii) जब स्थितिजन्य दबाव और कथित अवसर अधिक होते हैं और व्यक्तिगत अखंडता कम होती है, तो व्यावसायिक धोखाधड़ी होने की संभावना अधिक होती है जब विपरीत सच होता है।

(iii) इसमें यह भी कहा गया है कि अपराधियों को प्रोफाइल करना मुश्किल है और धोखाधड़ी की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। फ्रॉड स्केल का सचित्र चित्रण इस प्रकार है:

FRAUD SCALE



2.4.5 धोखाधड़ी चक्र

धोखाधड़ी से संबंधित एक और उल्लेखनीय सिद्धांत 'फ्रॉड सर्कल' का है। यह सिद्धांत इस तथ्य को पहचानता है कि धोखाधड़ी हर जगह सर्वव्यापी है और जहां भी पैसा होगा, वहां हमेशा धोखाधड़ी होगी

🕒 2.5 फॉरेंसिक लेखांकन और जांच मानकों का परिचय (एफएआईएस)

2.5.1 फॉरेंसिक लेखांकन और जांच मानक (एफएआईएस)

आईसीएआई द्वारा न्यायिक लेखांकन और जांच मानक (एफएआईएस) जारी किए गए हैं। ये मानक 1 जुलाई, 2023 को या उसके बाद आयोजित सभी कार्यों के लिए अनिवार्य हो गए हैं। एफएआईएस, एक व्यापक स्तर पर, प्रदान करना चाहता है:

- फॉरेंसिक लेखांकन और जांच (एफएआई) की व्यस्तताओं के लिए न्यूनतम मानकों के साथ पेशेवरों
- एफएआई सेवाओं के उपयोगकर्ता, सेवा की गुणवत्ता के संकेत के साथ जो इस तरह की व्यस्तताओं से उम्मीद की जा सकती है
- नियामकों और एजेंसियों, एफएआई सेवाओं से क्या उम्मीद की जा सकती है, इसकी सराहना के साथ; और

(d) सामान्य तौर पर, कार्यान्वयन और संबंधित व्यावहारिक मुद्दों के मामलों पर मार्गदर्शन।

मानक सिद्धांत-आधारित हैं, जिससे अद्वितीय परिस्थितियों और विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसे सिद्धांतों को लागू करते समय पेशेवर निर्णय के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान की जाती है। फॉरेंसिक असाइनमेंट की अनूठी प्रकृति के लिए आवश्यक है कि, एफएआई कौशल का अनुप्रयोग और तकनीकी उपकरणों और तकनीकों का उपयोग, प्रत्येक विशिष्ट सगार्ड की प्रकृति के आधार पर भिन्न हो सकता है।

पृष्ठभूमि: फॉरेंसिक एक बहुत ही विशिष्ट क्षेत्र है, और **लेखांकन** और वित्त के क्षेत्र में फॉरेंसिक, और भी अधिक। वित्तीय धोखाधड़ी में हालिया वृद्धि और ऐसे उदाहरणों पर मीडिया का ध्यान बढ़ने के साथ, फॉरेंसिक जांच के क्षेत्र ने अपने आप में एक अलग "पेशे" के रूप में प्रमुखता प्राप्त की है। एक नवजात अवस्था में होने के बावजूद, यह न केवल भारत में, बल्कि पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। अब हमारे पास आईसीएआई द्वारा जारी फॉरेंसिक **लेखांकन** और जांच मानकों के रूप में ज्ञान का एक व्यापक निकाय है।

इन मानकों को विकसित करने के पीछे प्राथमिक प्रेरक शक्ति इस विशेष क्षेत्र में आईसीएआई सदस्यों के प्रदर्शन की गुणवत्ता को बढ़ाना है। एक आवश्यकता महसूस की गई थी कि सदस्य इस पेशे में लागू अद्वितीय और महत्वपूर्ण पहलुओं (जैसे कि कानून की अदालत में साक्ष्य की जिरह करना) को पूरी तरह से पहचान नहीं सकते हैं, खासकर अगर ये पूरे जुड़ाव और इसके आउटपुट की विश्वसनीयता को "बना या तोड़" सकते हैं।

2.5.2 फॉरेंसिक लेखांकन और जांच को नियंत्रित करने वाला ढांचा:

प्रत्येक मानक एक पूर्व-निर्धारित ढांचे के भीतर काम करता है जो एफएआई के डोमेन को नियंत्रित करता है। यह ढांचा विभिन्न प्रकार के एफएआई संलग्नताओं द्वारा संचालित विभिन्न उद्देश्यों के अनुरूप उच्च स्तर की गुणवत्ता प्राप्त करने के लिए बुनियादी सिद्धांतों, सर्वोत्तम प्रथाओं और मानकों के सुसंगत अनुप्रयोग को सुनिश्चित करना चाहता है। प्रमुख शब्दों को परिभाषित करने के अलावा, इस ढांचे में निम्नलिखित चार प्रमुख घटक शामिल हैं: -

- (a) एफएआई के मूल सिद्धांत;
- (b) प्रमुख अवधारणाएं;
- (c) एफएआई पर मानक, और
- (d) मार्गदर्शन

ये चार घटक संस्थान की आचार संहिता पर आधारित हैं। एफएआईएफएआईएस आवश्यकताओं का एक न्यूनतम समूह है जो किसी भी इकाई के एफएआई असाइनमेंट का संचालन करते समय ICAI के सभी सदस्यों पर लागू होता है। एफएआईएस की अनिवार्य प्रकृति का अर्थ है कि किसी भी एफएआई को निष्पादित करते समय, यह सुनिश्चित करना पेशेवर का कर्तव्य होगा कि वे मानकों का अनुपालन करते हैं।

यदि, किसी भी कारण से, और उचित प्रयासों के बाद, पेशेवर मानक की किसी भी आवश्यकता का पालन करने में असमर्थ है, या यदि मानकों और अन्य जनादेशों के बीच कोई संघर्ष है, जैसे कि वैधानिक या नियामक आवश्यकता, एफएआई रिपोर्ट (या इस तरह के समान संचार) उचित स्पष्टीकरण के साथ सामग्री प्रस्थान पर ध्यान आकर्षित करेगी।

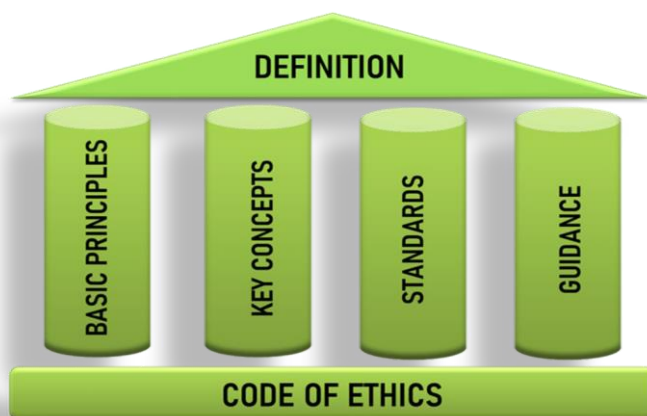
विधि विज्ञान लेखांकन और अन्वेषण को शासित करने वाले ढांचे में ऐसी सेवाएं प्रदान करने के लिए अंतर्निहित सिद्धांत और सीमाएं निर्धारित की गई हैं। इसका उद्देश्य एक सदस्य और पेशेवर प्रदर्शन फोरेंसिक लेखांकन और जांच (एफएआई) सेवाओं के अभ्यास की गुणवत्ता को संरक्षित और बढ़ाना है।

इस फ्रेमवर्क में सभी प्रकार की एफएआई सेवाएं शामिल हैं। मानक की प्रयोज्यता का परीक्षण वह उद्देश्य है जिसके लिए पेशेवर द्वारा सेवा उपयोगकर्ता को सेवा प्रदान की जा रही है। जबकि मानक उन सभी मामलों में लागू होते हैं जहां सगाई के उद्देश्य फ्रेमवर्क में उल्लिखित एफएआई की परिभाषा के अनुरूप होते हैं, मानकों की प्रयोज्यता बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है जहां सगाई आउटपुट का उपयोग संभावित मुकदमेबाजी या अभियोजन के लिए किया जा सकता है। हालांकि, मानक ऐसी स्थिति पर लागू नहीं होते हैं जहां एक पेशेवर वैधानिक या आंतरिक लेखांकन परीक्षा या किसी अन्य सत्यापन सगाई जैसे आश्वासन असाइनमेंट के हिस्से के रूप में फोरेंसिक कार्य-कदम करता है।

इस फ्रेमवर्क के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- एफएआई और इसके प्रमुख घटकों की समग्र समझ प्रदान करें।
- एफएआई सेवाएं प्रदान करते समय इन घटकों को अंतर-संबंधित सामंजस्यपूर्ण तरीके से एक साथ आने के तरीके की रूपरेखा तैयार करें।
- एफएआई सेवाओं की गुणवत्ता को बनाए रखना और लगातार सुधारना।

फोरेंसिक लेखांकन और जांच को नियंत्रित करने वाले ढांचे का सचित्र विवरण



एफएआई सगाई का संचालन करने वाला प्रत्येक पेशेवर एक लिखित आचार संहिता (या आचरण) से बंधा होता है, जो एक पेशेवर निकाय और / या एक संगठन द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें से वह एक सदस्य है। यह पेशेवर को अत्यंत अखंडता और ईमानदारी के साथ लागू नैतिक मानकों के लिए प्रतिबद्ध करता है। आईसीएआई का एक सदस्य, एफएआईएस की भागीदारी करता है, इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित द्वारा शासित होता है:

- सनदी लेखाकार एक्ट, 1949 की अपेक्षाएं।
- आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता,
- आईसीएआई की अन्य प्रासंगिक घोषणाएं।

2.5.3 मूल सिद्धांत:

एफएआई के मूल सिद्धांत ऐसे कार्यों के संचालन के डोमेन के लिए मौलिक मूल सिद्धांतों का एक समूह है। एफएआई की परिभाषा में निर्धारित वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बुनियादी सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, और इसलिए, सभी प्रासंगिक कार्यों पर लागू होते हैं। एफएआईएस ने दस मुख्य सिद्धांतों की पहचान की है। इन सिद्धांतों में से पहले पांच पेशेवर की विशेषताओं से संबंधित हैं और सगाई का संचालन करने वाले व्यक्ति की विश्वसनीयता स्थापित करने में मदद करते हैं जबकि अगले पांच सिद्धांत पेशेवर के प्रदर्शन से संबंधित हैं और जिस तरीके से काम किया जाता है उसकी विश्वसनीयता स्थापित करने में मदद करते हैं। **एफएआईएस के दस बुनियादी सिद्धांतों का सैपशॉट**

क्र.सं.	गुणों के सिद्धांत	क्र.सं.	प्रदर्शन के सिद्धांत
1	अनधीनता	6	स्थिति का संदर्भिकरण
2	ईमानदारी और निष्पक्षता	7	सत्य की प्रधानता
3	ड्यू प्रोफेशनल केयर	8	अधिकारों और दायित्वों का सम्मान करना
4	गोपनीयता	9	तथ्यों को राय से अलग करना
5	कौशल और क्षमता	10	गुणवत्ता और निरंतर सुधार

इन सिद्धांतों पर संक्षेप में निम्नानुसार चर्चा की गई है: -

गुणों के सिद्धांत

- स्वतंत्रता:** पेशेवर मन, आचरण और उपस्थिति में स्वतंत्र और तटस्थ होगा। इसलिए पेशेवर किसी भी अनुचित प्रभाव से मुक्त होगा जो सच्चाई से विचलन को मजबूर करता है या सगाई के परिणाम को प्रभावित करता है। स्वतंत्रता के लिए, पेशेवर को सगाई के दायरे या जिस तरीके से काम किया जाता है और रिपोर्ट किया जाता है, उसे स्थापित करने में किसी भी दबाव या हस्तक्षेप का विरोध करने की आवश्यकता होती है। बाहरी सेवा प्रदाता के रूप में लगे पेशेवर यह सुनिश्चित करेंगे कि नियुक्ति उचित अधिकार के साथ की गई है।

- (b) **ईमानदारी और निष्पक्षता:** पेशेवर ईमानदार, सच्चा और उच्च अखंडता का व्यक्ति होगा। पेशेवर अत्यधिक नैतिक तरीके से कार्य करेगा और सभी व्यवहारों में निष्पक्ष होगा। पेशेवर हितों के सभी संघर्षों से बचेंगे और अपनी स्थिति से कोई अनुचित लाभ या लाभ प्राप्त करने की कोशिश नहीं करेंगे।

पेशेवर अत्यधिक उद्देश्यपूर्ण तरीके से काम का संचालन करेगा, विशेष रूप से सबूत इकट्ठा करने और तथ्यों के मूल्यांकन में। पेशेवर पूर्वाग्रह या पूर्वाग्रह को अपनी निष्पक्षता को ओवरराइड करने की अनुमति नहीं देगा, विशेष रूप से निष्कर्ष पर पहुंचने में।

पेशेवर को निष्पक्ष तरीके से सगाई की योजना बनाने और निष्पादित करने और किसी भी रूप या दिशा के परिणाम की संभावना को स्वीकार करने की आवश्यकता है। सच्चाई की खोज और नियुक्ति में उल्लिखित उद्देश्य सगाई की आधारशिला होनी चाहिए।

- (c) **उचित व्यावसायिक देखभाल:** पेशेवर सगाई करते समय उचित पेशेवर देखभाल और परिश्रम का प्रयोग करेगा। "ड्यू प्रोफेशनल केयर" का अर्थ निम्नलिखित है, उदाहरण के लिए, -

(a) नियोजित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए कार्य को पूरा करने में उचित सावधानी बरती गई है;

(b) समय-प्रबंधन में परिश्रम के साथ-साथ महत्व के मामलों पर पर्याप्त ध्यान और ध्यान दिया जाता है;

(c) काम के पेशेवर मानकों का पालन करने के लिए उपाय किए गए हैं; और

(d) सीढ़ी आर लिया तक सुनिश्चित लगातार सूचना तक रोकना कोई गलतफहमी।

"ड्यू प्रोफेशनल केयर", हालांकि, न तो तात्पर्य है और न ही अचूकता की गारंटी देता है, और न ही पेशेवर को सगाई के स्थापित दायरे से परे जाने या उचित अनुमोदन के बिना संक्षिप्त से अधिक होने की आवश्यकता होती है।

- (d) **गोपनीयता:** पेशेवर हर समय, सगाई के दौरान हासिल की गई सभी जानकारी की अत्यंत गोपनीयता बनाए रखेगा। इसमें संदिग्ध के गोपनीयता अधिकारों की रक्षा करने और इस तरह से सबूत खोजने की आवश्यकता शामिल है जो व्यक्तियों के गोपनीयता अधिकारों का उल्लंघन नहीं करता है। पेशेवर सगाई और आकर्षक प्रबंधन का संचालन करने के लिए गठित टीम के बाहर किसी पार्टी को ऐसी किसी भी जानकारी का खुलासा नहीं करेगा। प्रकटीकरण, यदि आवश्यक हो, तो "जानने की आवश्यकता के आधार" पर होगा।

पेशेवर गोपनीय जानकारी को दूसरों से सुरक्षित रखेगा। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी गोपनीय जानकारी को ग्राहक या सक्षम प्राधिकारी के विशिष्ट अनुमोदन के बिना संगठन के बाहर तीसरे पक्ष के साथ साझा नहीं किया जाएगा, जब तक कि वहां न हो

ऐसा करना एक कानूनी या पेशेवर जिम्मेदारी है। पेशेवर द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट निर्दिष्ट व्यक्तियों को संबोधित की जाएगी और केवल उन लोगों को प्रस्तुत की जाएगी जिन्होंने उन्हें नियुक्त या नियुक्त किया है।

- (e) **कौशल और क्षमता:** पेशेवर केवल उन कार्यों को करेगा जिनके लिए उनके पास अपेक्षित क्षमता है। सबसे पहले, पेशेवर के पास एफएआई सगाई करने के लिए आवश्यक योग्यता होगी। एक चार्टर्ड एकाउंटेंट योग्यता, कानूनी योग्यता या पोस्ट-योग्यता प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम के साथ पूरक आदर्श हैं। वैश्विक योग्यता, प्रमाणपत्र, और इस तरह के समान क्रेडेंशियल्स अपेक्षित महत्व रखते हैं। दूसरा, पेशेवर के पास गुणवत्ता सगाई का संचालन करने के लिए फॉरेंसिक अकाउंटिंग और जांच डोमेन में ध्वनि ज्ञान, व्यावहारिक अनुभव और पेशेवर विशेषज्ञता होगी।

पेशेवर या तो होगा, या प्राप्त करेगा, ऐसे कौशल और दक्षताएं, जैसा कि उनकी जिम्मेदारियों के निर्वहन के उद्देश्य से आवश्यक हैं। सतत व्यावसायिक शिक्षा इस अभ्यास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बुनियादी तकनीकी कौशल के अलावा, पेशेवर के पास कई हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए आवश्यक सॉफ्ट स्किल्स (जैसे पारस्परिक और संचार कौशल) होंगे।

जहां पेशेवर के पास अपेक्षित विशेषज्ञता का अभाव है, आवश्यक कौशल या तो इन-हाउस विशेषज्ञों के माध्यम से या किसी बाहरी विशेषज्ञ की सेवाओं के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा, बशर्ते स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया गया हो। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एफएआई टीम, समग्र रूप से, सगाई को सफलतापूर्वक निष्पादित करने के लिए आवश्यक सभी विशेषज्ञता और कौशल है।

प्रदर्शन के सिद्धांत

- (a) **स्थिति का संदर्भ:** एफएआई की व्यस्तताओं को अलग-अलग नहीं किया जा सकता है। स्थिति और पर्यावरण का संदर्भ जहां लेनदेन या संचालन होता है, पूरी तस्वीर को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रत्येक एफएआई असाइनमेंट अद्वितीय है। व्यवसाय की प्रकृति, स्थिति, पर्यावरण की जटिलता, उस समय की परिस्थितियाँ, और जिस तरीके से यह सब एक साथ आता है, साथ ही मामलों में लोगों की भागीदारी, सभी को विकसित करने और निष्पादित करने के लिए अच्छी तरह से समझने की आवश्यकता है कार्यवाई की योजना।

इसके अलावा, किसी भी एफएआई सगाई के लिए पेशेवर को भविष्यवाणी पर कार्य करने की आवश्यकता होगी, जो परिस्थितियों की समग्रता की समीक्षा और धोखाधड़ी या कुछ गैरकानूनी गतिविधि की घटना की संभावना का मूल्यांकन करने पर आधारित है, जिसकी जांच करने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, "लाल झंडे" या "धोखाधड़ी संकेतक" की उपस्थिति एफएआई सगाई का संचालन करने के लिए उचित ट्रिगर हो सकती है।

- (b) **सत्य की प्रधानता:** किसी भी एफएआई सगाई में सभी गतिविधियाँ सत्य की खोज के आसपास केंद्रित होंगी। इसलिए, किसी भी पेशेवर का प्राथमिक उद्देश्य हर आरोप या विवाद के पीछे की वास्तविकता का पता लगाना है, जो बदले में तथ्यों, आंकड़ों और विश्वसनीय साक्ष्य मामले पर आधारित होगा।

यह स्थापित करना कि वास्तव में क्या हुआ अत्यंत और प्रमुख महत्व का है। इससे कोई भी विचलन पेशेवर को सगाई के उद्देश्यों से दूर ले जा सकता है और जिसे रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। इसलिए, पेशेवर को हमेशा एक दिशा में गुमराह होने से सावधान रहना चाहिए जो उन्हें सच्चाई से दूर कर सकता है।

- (c) **अधिकारों और दायित्वों का सम्मान:** एफएआई असाइनमेंट की प्रकृति के कारण, सभी पक्षों के विचारों और दृष्टिकोण को प्राप्त करना और समझना महत्वपूर्ण है। जितना पेशेवर को सच्चाई का पता लगाने के लिए परीक्षा का अधिकार है, उतना ही संदिग्धों को अपनी बेगुनाही का बचाव करने का अधिकार है। पेशेवर से अपेक्षा की जाती है कि वह संदिग्धों से उनके दृष्टिकोण को समझने के लिए जानकारी और सबूत मांगेगा।

सभी पक्षों को अपना पक्ष, साक्ष्य और दृष्टिकोण प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिए। हालांकि, यह सही समय पर और सही तरीके से किया जाना चाहिए, जैसे लिखित संचार के माध्यम से, उदाहरण के लिए, कारण बताओ नोटिस, लिखित स्पष्टीकरण आदि। सभी एफएआई संलग्नताओं को कानूनों का पालन करने की आवश्यकता है, जिसमें संदिग्ध को गोपनीयता का कानून भी शामिल है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, जो दूसरे पक्ष को तथ्यों के अपने संस्करण को प्रस्तुत करने के अवसर के साथ सुनवाई का पूरा अधिकार देते हैं, पर भी विचार किया जाना चाहिए।

- (d) **विचारों से तथ्यों को अलग करना:** कई बार, साक्ष्य मामलों की खोज में, उन लोगों से साक्षात्कार मांगे जाते हैं जो पेशेवर को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान कर सकते हैं।

ऐसी परिस्थितियों में, स्रोत की व्यक्तिगत राय के साथ जानकारी के "दूषित" होने का जोखिम होता है। इसी तरह, ऐसी अन्य परिस्थितियाँ हो सकती हैं जहां "तथ्य" परीक्षा के लिए प्रासंगिक नहीं हैं, पूर्वाग्रह का एक तत्व पेश कर सकते हैं। पेशेवर को ऐसी स्थितियों से बचाव करने की आवश्यकता है जहां राय और इस तरह के पूर्वाग्रह एफएआईएस के मुख्य उद्देश्यों से विचलन का कारण बन सकते हैं। फिर भी, विश्वसनीय स्रोतों से राय परिकल्पना विकसित करने के लिए उपयोगी हो सकती है और इसे उचित विचार दिया जाना चाहिए।

एफएआई असाइनमेंट मुख्य रूप से एक तथ्य-खोज अभ्यास है। पेशेवर यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके व्यक्तिगत निर्णय और पूर्वाग्रहों को इस अभ्यास में कोई जगह न मिले। व्यक्तिगत दृष्टिकोण को पेशेवर निर्णय से अलग किया जाएगा, जो बदले में साक्ष्य में "शोर" से ढका नहीं होगा। गवाह या संदिग्ध का साक्षात्कार करते समय यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

- (e) **गुणवत्ता और निरंतर सुधार:** प्रदर्शन किए गए कार्य की गुणवत्ता पेशेवर के लिए सर्वोपरि होगी क्योंकि परिणाम की विश्वसनीयता निष्कर्षों की विश्वसनीयता पर निर्भर करती है। पेशेवर के पास गुणवत्ता नियंत्रण की एक प्रक्रिया होगी:
- (a) प्राप्त साक्ष्य की तथ्यात्मक प्रामाणिकता सुनिश्चित करना;
 - (b) सभी निष्कर्षों की सटीकता को मान्य करें; और
 - (c) अपनाई गई प्रक्रिया और जारी की गई रिपोर्टों की गुणवत्ता में निरंतर सुधार करना।

पेशेवर यह सुनिश्चित करेगा कि स्वयं और अधीनस्थों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए एक मूल्यांकन तंत्र मौजूद है और किसी भी बाहरी विशेषज्ञ के भी, जिस पर असाइनमेंट के कुछ हिस्से का संचालन करने के लिए निर्भरता रखी गई है। आईसीएआई द्वारा जारी की गई लागू घोषणाओं की अनुरूपता की जांच करने के लिए एक उपयुक्त समकक्ष समीक्षा तंत्र कार्यान्वित किया जाएगा।

2.5.4 फॉरेंसिक लेखांकन और जांच का अभिन्न अंग बनाने वाली प्रमुख अवधारणाएं

कुछ अवधारणाएं हैं जो एफएआई डोमेन का एक अभिन्न अंग हैं और इसलिए, अधिकांश व्यस्तताओं पर लागू होती हैं। प्रमुख अवधारणाएं प्रकृति में हैं, उदाहरण के लिए,

- (a) सगाई की प्रकृति।
- (b) धोखाधड़ी का जोखिम
- (c) कानून और विनियम
- (d) परिकल्पना लागू करना

2.5.5 फॉरेंसिक लेखांकन और जांच मानकों का परिचय (एफएआईएस)

एफएआईएस समान प्रदर्शन और मूल्यांकन मानदंड, विधियों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं को स्थापित करता है। मानक घोषणाएं हैं जो सभी एफएआई संलग्नताओं के संचालन का आधार बनती हैं। इन घोषणाओं को पेशेवर को इस तरह की व्यस्तताओं का संचालन करते समय अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

चूंकि वे सिद्धांत-आधारित हैं, वे वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाओं या गतिविधियों की एक श्रृंखला निर्धारित करने के बजाय वांछित परिणाम को परिभाषित करते हैं। पेशेवर से अपेक्षा की जाती है कि वह वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और गतिविधियों के संबंध में सर्वोत्तम निर्णय लागू करे

2.5.5.1 मार्गदर्शन

ये दिशानिर्देशों का एक सेट है, जिसमें मार्गदर्शन नोट्स, कार्यान्वयन गाइड और तकनीकी गाइड शामिल हैं। ये दिशानिर्देश एफएआईएस के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण हैं और विभिन्न परिस्थितियों में उनकी प्रयोज्यता के लिए स्पष्टीकरण प्रदान करते हैं। वे विभिन्न स्थितियों और परिस्थितियों में आयोजित की जाने वाली फोरेंसिक लेखांकन प्रक्रियाओं और जांच कार्य प्रक्रियाओं को डिजाइन करने में पेशेवर की सहायता भी करते हैं।

2.5.5.2 प्रमुख अवधारणाओं पर मानक (100 श्रृंखला):

जैसा कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, कुछ प्रमुख अवधारणाएँ हैं जो प्रत्येक एफएआई असाइनमेंट के लिए केंद्रीय हैं और इन असाइनमेंट को करने वाले पेशेवर द्वारा विचार करने की आवश्यकता है। ये अवधारणाएँ लगभग सभी एफएआई असाइनमेंट पर लागू होती हैं और मानक इन अनूठी अवधारणाओं को स्पष्ट करते हैं और वे एफएआई असाइनमेंट के लिए कैसे प्रासंगिक हैं। मुख्य अवधारणाओं पर निम्नलिखित मानक जारी किए गए हैं: -

सगाई की प्रकृति पर एफएआईएस 110

यह मानक निम्नलिखित तीन अलग-अलग कार्यों की रूपरेखा तैयार करता है जिन्हें एफएआईएस के तहत किया जा सकता है। उनकी प्रकृति के आधार पर, किए गए जुड़ाव में निम्नलिखित तत्वों में से कोई एक या सभी शामिल हो सकते हैं:

- (a) फोरेंसिक लेखांकन
- (b) तहक्रीकात
- (c) मुकदमेबाजी समर्थन

यह मानक सगाई की प्रकृति और पेशेवर द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए उनकी प्रासंगिकता से संबंधित प्रमुख अवधारणाओं को निर्धारित करता है।

मानक का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पेशेवर (और अन्य हितधारक):

- (a) सगाई के उद्देश्य पर स्पष्टता है और यह क्या हासिल करना चाहता है।
- (b) उपयुक्त फोरेंसिक और जांच सगाई के दायरे और दृष्टिकोण को परिभाषित करता है।
- (c) इसके गुणवत्ता निष्पादन के लिए आवश्यक किसी भी विशेष कौशल या संसाधनों की पहचान करता है।

धोखाधड़ी जोखिम पर एफएआईएस 120

फोरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन (एफएआई) की व्यस्तताओं में आम तौर पर धोखाधड़ी की घटनाओं या संदिग्ध लेनदेन की संभावना शामिल होती है। धोखाधड़ी धोखे या अन्य अनुचित साधनों के माध्यम से किसी अन्य को संपत्ति या धन से वंचित करने के लिए जानबूझकर या जानबूझकर किया गया कार्य है। एफएआईएस 120 धोखाधड़ी जोखिम अवधारणाओं को समझने के लिए पेशेवर की जिम्मेदारी से संबंधित है और ये सगाई पर कैसे लागू हो सकते हैं। धोखाधड़ी जोखिम, इसलिए, धोखाधड़ी परिदृश्य में लागू जोखिम की अवधारणाएँ हैं। यह मदद करता है

महत्व के क्षेत्रों पर और धोखाधड़ी के लिए अधिक भेद्यता के साथ काम पर ध्यान केंद्रित करने और प्राथमिकता देने के लिए पेशेवर।

कानून और विनियमों पर एफएआईएस 130

प्रत्येक एफएआईएस सगाई अद्वितीय है और, कुछ मामलों में, प्रासंगिक लागू विधियों के अधीन है। पेशेवर से सामान्य लागू कानूनों के अलावा उन प्रावधानों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है जो किसी भी सगाई का हिस्सा बनते हैं। इसलिए, कानून को समझने और इस तरह की व्यस्तताओं में उपयुक्त साक्ष्य खोजने की आवश्यकता महत्वपूर्ण है। एफएआईएस 130 कानूनों और विनियमों के प्रावधानों को समझने के लिए पेशेवर की जिम्मेदारी से संबंधित है और ये एफएआई सगाई पर कैसे लागू होते हैं।

एफएआईएफएआईएस 140 परिकल्पना लागू करने पर

किसी भी फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन (एफएआई) सगाई में, दिए गए उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट और परिभाषित योजना होना आवश्यक है। साथ ही, निष्पक्षता के मूल सिद्धांत को बनाए रखना भी सगाई के लिए मौलिक है। यह विषय वस्तु की जांच के लिए विभिन्न परिकल्पनाओं को तैयार करके प्राप्त किया जाता है, क्योंकि यह पेशेवर संदेह और तटस्थता बनाए रखने की आवश्यकता के बीच संतुलन की अनुमति देता है। परिकल्पना को लागू करना एक ऐसी तकनीक है जो साक्ष्य एकत्र करने की प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाती है। यद्यपि रिपोर्ट में परिकल्पना का उल्लेख नहीं किया जा सकता है, इस तरह के आवेदन के परिणामस्वरूप एकत्र किए गए साक्ष्य की गुणवत्ता, सक्षम प्राधिकारी के समक्ष परिणाम को अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त बनाती है। एफएआईएस 140 परिकल्पना की अवधारणा को समझने के लिए पेशेवर की जिम्मेदारी से संबंधित है और यह एफएआई की व्यस्तताओं पर कैसे लागू होता है।

2.5.5.3 सगाई प्रबंधन पर मानक (200 श्रृंखला)

सगाई प्रबंधन पर निम्नलिखित मानक जारी किए गए हैं: -

सगाई के उद्देश्यों पर एफएआईएफएआईएस 210:

यह मानक सगाई की प्रकृति पर एफएआईएस 110 के साथ हाथ से जाता है, क्योंकि सेवा की प्रकृति प्रभावी रूप से सगाई के उद्देश्य और उद्देश्य को परिभाषित करती है। एफएआई की संलग्नता विभिन्न संदर्भों या स्थितियों के लिए की जा सकती है और किए जा रहे जुड़ाव की प्रकृति के आधार पर विभिन्न संभावित उद्देश्य मौजूद हो सकते हैं। इसलिए, सगाई के उद्देश्य और उद्देश्यों के बारे में एक स्पष्ट समझ की आवश्यकता है, यह देखते हुए कि सगाई के आउटपुट का उपयोग कानूनी कार्यवाही में किया जा सकता है। एफएआईएस 210 सगाई के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के लिए पेशेवर की जिम्मेदारी से संबंधित है।

सगाई स्वीकृति और नियुक्ति पर एफएआईएस 220:

अधिकांश एफएआई जुड़ाव संवेदनशीलता और अंतर्निहित जोखिम की डिग्री के साथ आते हैं। यह मानक मूल्यांकन करते समय प्रारंभिक प्रक्रियाओं और उचित परिश्रम का संचालन करने की आवश्यकता को स्थापित करता है

नियुक्ति के लिए शर्तें। एफएआईएस 220 नियुक्ति के दौरान सगाई की शर्तों से सहमत होने में पेशेवर की जिम्मेदारी से संबंधित है।

एक विशेषज्ञ के काम का उपयोग करने पर एफएआईएस 230:

एफएआई सगाई आयोजित करने में, पेशेवर सहायता ले सकता है और एक विशेषज्ञ के काम पर निर्भरता रख सकता है जहां आवश्यक कौशल न तो पेशेवर के पास हैं और न ही टीम के भीतर उपलब्ध हैं। विशेषज्ञ का काम एक विशेष क्षेत्र या क्षेत्र को कवर करने वाली विशिष्ट परीक्षा प्रक्रियाओं के रूप में हो सकता है, (जैसे, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र करना, साइबर सुरक्षा, परिसंपत्ति मूल्यांकन, आवाज नमूनाकरण, हस्ताक्षर सत्यापन) या कानूनी या उद्योग विशेषज्ञ से सलाह। एफएआईएस 230 प्रासंगिक और विश्वसनीय साक्ष्य एकत्र करने में सहायता के लिए एक विशेषज्ञ के उपयोग के संबंध में पेशेवर की जिम्मेदारी से संबंधित है।

एजेंसियों के साथ जुड़ने पर एफएआईएस 240:

एफएआई जुड़ाव प्रकृति में अत्यधिक विशिष्ट हैं और कई व्यस्तताओं में, पेशेवरों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों और नियामक निकायों (सामूहिक रूप से "एजेंसियों" के रूप में संदर्भित) के साथ बातचीत करने या मिलकर काम करने की आवश्यकता होती है। यह बातचीत या तो सेवा प्रदाता के रूप में उनकी व्यावसायिक क्षमता में है, या उनके संगठन का प्रतिनिधित्व करने की उनकी आधिकारिक क्षमता में है। ऐसी एजेंसियों के उदाहरणों में सीबीआई, ईडी, एसएफआईओ, सेबी, आरबीआई आदि शामिल हैं। एफएआईएस 240 एजेंसियों के साथ संलग्न होने पर पेशेवर की जिम्मेदारी से संबंधित है।

हितधारकों के साथ संचार पर एफएआईएस 250:

एफएआईएस 250 हितधारकों के साथ प्रभावी संचार करने के लिए पेशेवर की जिम्मेदारी से संबंधित है। जुड़ाव के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जुड़ाव के विभिन्न चरणों में हितधारकों के साथ एक स्पष्ट, स्पष्ट, निरंतर, दो-तरफा संचार आवश्यक है।

2.5.5.4 असाइनमेंट निष्पादित करने पर मानक (300 श्रृंखला):

असाइनमेंट निष्पादित करने पर निम्नलिखित मानक जारी किए गए हैं: -

असाइनमेंट की योजना बनाने पर एफएआईएस 310:

एफएआई असाइनमेंट के लिए एक परिभाषित गंतव्य (उद्देश्य) और वहां पहुंचने का तरीका (कार्य योजना) होना चाहिए। इसलिए, किसी को यह स्वीकार करना होगा कि योजना एक बार की नहीं है, बल्कि एक सतत अभ्यास है। एफएआई असाइनमेंट की योजना में असाइनमेंट के उद्देश्यों को समझना और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसके निष्पादन के लिए एक रणनीति विकसित करना शामिल है। आवश्यक योजना की सीमा और गहराई असाइनमेंट की प्रकृति और जटिलता पर निर्भर करेगी। हितधारकों के साथ पेशेवर की परिचितता और मामले के तथ्य भी आवश्यक योजना के स्तर को प्रभावित करेंगे। एफएआईएस 310 असाइनमेंट की योजना बनाते समय पेशेवर की जिम्मेदारी से संबंधित है।

साक्ष्य और दस्तावेज़ीकरण पर एफएआईएफएआईएस 320:

साक्ष्य की खोज सभी एफएआई असाइनमेंट की जड़ है। एफएआई कार्यों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, हितधारक अक्सर मामलों को समाप्त करने के लिए कानूनी सहारा लेते हैं। इसलिए, पेशेवर से प्रासंगिक और विश्वसनीय सबूत इकट्ठा करने और असाइनमेंट का संचालन करने के लिए उचित और पर्याप्त दस्तावेज बनाए रखने की उम्मीद है। एफएआईएस 320 प्रासंगिक और विश्वसनीय साक्ष्य इकट्ठा करने और उचित और पर्याप्त दस्तावेज बनाए रखने के लिए पेशेवर की जिम्मेदारी से संबंधित है।

कार्य प्रक्रियाओं के संचालन पर एफएआईएस 330:

कार्य प्रक्रियाएं डेटा और सूचना एकत्र करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने, तैयार परिकल्पनाओं को साबित करने या अस्वीकार करने के लिए प्रासंगिक और विश्वसनीय साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए कई एफएआई गतिविधियों को संदर्भित करती हैं। आम तौर पर, एफएआई असाइनमेंट में, कार्य प्रक्रियाएं पहले पर्दे के पीछे (चरण 1) आयोजित की जाती हैं जहां शामिल व्यक्तियों के साथ बहुत कम बातचीत होती है, और उसके बाद (चरण 2), जहां संबंधित हितधारकों के साथ जुड़ने की आवश्यकता होती है। कुछ व्यस्तताओं में चरण 2 शामिल नहीं हो सकता है, क्योंकि चरण 1 असाइनमेंट के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आवश्यक सभी सबूत प्रदान कर सकता है। एफएआईएस 330 एफएआई असाइनमेंट आयोजित करने के लिए आवश्यक विभिन्न कार्य प्रक्रियाओं से संबंधित है।

साक्षात्कार आयोजित करने पर एफएआईएस 340:

पेशेवर मुख्य रूप से दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर करते हैं, लेकिन दस्तावेजी साक्ष्य की समझ की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त मौखिक बयान प्राप्त करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा, उन्हें खोजी गई जानकारी रिकॉर्ड करने के लिए व्यक्तियों से लिखित बयान लेने की आवश्यकता हो सकती है। यह साक्षात्कार को समग्र एफएआई प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा बनाता है। एफएआईएस 340 व्यक्तियों के साथ साक्षात्कार आयोजित करने के लिए पेशेवर के लिए आवश्यकताओं से संबंधित है।

समीक्षा और पर्यवेक्षण पर एफएआईएफएआईएस 350:

एफएआईएस 350 समनुदेशन के प्रभावी निष्पादन के लिए समीक्षा और पर्यवेक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से उचित व्यावसायिक देखभाल करने से संबंधित है। एफएआईएस 350 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि:

- कार्य प्रक्रियाओं को सगाई की शर्तों और लागू नियमों, यदि कोई हो, के अनुरूप प्रभावी ढंग से और कुशलता से किया जा रहा है।
- असाइनमेंट के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए साक्ष्य, सूचना, डेटा इकट्ठा करने की प्रक्रिया व्यापक और विश्वसनीय है।
- योजना के अनुसार असाइनमेंट की प्रगति की निगरानी की जाती है और यदि आवश्यक हो, तो पूरे किए गए कार्य और आवंटित संसाधनों के आधार पर योजना को अद्यतन किया जाता है।
- आवश्यक निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए उनकी प्रासंगिकता और पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए की गई प्रक्रियाओं, एकत्र किए गए साक्ष्य और तैयार किए गए दस्तावेज़ीकरण का मूल्यांकन किया जाता है।

एफएआईएस 360 एक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष गवाही देने पर:

एफएआई की व्यस्तताओं में, एक पेशेवर को कानूनी कार्यवाही के संबंध में एक सक्षम प्राधिकारी के समक्ष गवाही देने के लिए बुलाया जा सकता है। एफएआईएस 360 सक्षम प्राधिकारी के समक्ष गवाही देते समय पेशेवर द्वारा पालन की जाने वाली आवश्यकताओं से संबंधित है।

2.5.5.5 विशिष्ट क्षेत्रों पर मानक (400 श्रृंखला)

विशेषीकृत क्षेत्रों पर निम्नलिखित मानक जारी किए गए हैं:-

डेटा विश्लेषण लागू करने पर एफएआईएस 410:

डेटा विश्लेषण बुनियादी जानकारी की जांच करने, अनियमित और असंगत गतिविधियों या अन्य विसंगतियों के पैटर्न का विश्लेषण और खोज करने के लिए एफएआई सगाई में लागू किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले डेटा आमतौर पर संगठन के अनुप्रयोग प्रणालियों या अंतर्निहित डेटाबेस से और कभी-कभी, बाहरी स्रोतों से भी प्राप्त किए जाते हैं। डेटा विश्लेषण कार्य के परिणाम का उपयोग परिकल्पनाओं और टिप्पणियों का समर्थन करने के लिए किया जाता है जो रिपोर्ट किए जाने वाले निष्कर्षों का हिस्सा बन सकते हैं। एफएआईएस 410 पेशेवर की कार्य प्रक्रियाओं की सहायता के लिए डेटा विश्लेषण तकनीकों के अनुप्रयोग से संबंधित है।

डिजिटल डोमेन में साक्ष्य एकत्र करने पर एफएआईएस 420:

चूंकि अधिकांश व्यावसायिक गतिविधियां और लेनदेन डिजिटल डोमेन (डीडी) में स्थानांतरित हो जाते हैं, इसलिए एफएआई असाइनमेंट को पूरा करने के लिए आवश्यक साक्ष्य मामलों को एक नए तरीके से इकट्ठा करने की आवश्यकता होती है, जिसे "इलेक्ट्रॉनिक सभा" या कभी-कभी "इलेक्ट्रॉनिक खोज" (या ई-खोज) के रूप में संदर्भित किया जाता है। एफएआईएस 420 इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य एकत्र करने के लिए पेशेवर द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथाओं से संबंधित है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य न्यायिक जांच की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होना चाहिए।

ऋण या उधार पर एफएआईएस 430:

एफएआईएस 430 ऋण या उधार के विवादित लेनदेन से संबंधित विशिष्ट प्रकार की व्यस्तताओं से संबंधित है। इन कार्यों की विषय वस्तु को आम तौर पर ऋण या उधार के संविदात्मक, वैधानिक, या नियामक प्रावधानों के अनुपालन की जांच की आवश्यकता होती है।

एफएआईएस 430 का उद्देश्य साक्ष्य, तथ्य एकत्र करना और निम्नलिखित पर रिपोर्ट करना है:

- ऋण या उधार लेनदेन की प्रकृति और प्रकृति और कारण जिसके लिए वे विवाद में हैं।
- ऋण या उधार के पूर्ण जीवन चक्र के दौरान धन की प्राप्ति और उपयोग के संबंध में उल्लंघन और इरादा।

2.5.5.6 रिपोर्टिंग पर मानक (500 श्रृंखला)

रिपोर्टिंग पर निम्नलिखित मानक जारी किए गए हैं: -

रिपोर्टिंग परिणामों पर एफएआईएस 510:

पूरी की गई कार्य प्रक्रियाओं के परिणामों और उन प्रक्रियाओं के निष्कर्षों की रिपोर्टिंग, असाइनमेंट का अंतिम हिस्सा है। चूंकि एक सगाई में कई असाइनमेंट शामिल हो सकते हैं, इसलिए कई रिपोर्ट जारी करनी पड़ सकती हैं; प्रत्येक असाइनमेंट के लिए एक।

लिखित रिपोर्ट में "सगाई उद्देश्यों" पर एफएआईएस 210 की आवश्यकता को पूरा करने और एफएआईएस 220 के अनुसार सगाई पत्र में प्रदान किए गए जनादेश को संबोधित करने का प्रयास किया गया है। एफएआईएस 510 असाइनमेंट के समापन पर प्राथमिक हितधारकों को एक लिखित रिपोर्ट जारी करने के लिए पेशेवर की जिम्मेदारी से संबंधित है।

2.5.5.7 गुणवत्ता नियंत्रण पर मानक (600 श्रृंखला)

गुणवत्ता नियंत्रण पर निम्नलिखित मानक जारी किए गए हैं: -

गुणवत्ता नियंत्रण पर एफएआईएस एफएआईएस 610:

एफएआईएस असाइनमेंट में आम तौर पर कई हितधारक होते हैं, और इस संबंध में उनकी गुणवत्ता अपेक्षाओं को पहचानना महत्वपूर्ण है। गुणवत्ता उत्पादन देने के लिए एक व्यवस्थित और अनुशासित दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इस दृष्टिकोण के लिए संगठन या बजट के आकार की परवाह किए बिना सही लोगों, मजबूत प्रक्रियाओं और गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली (QCS) के संयोजन की आवश्यकता होती है। एफएआईएस 610 पेशेवर की जिम्मेदारी से संबंधित है ताकि प्रदर्शन किए गए कार्य की स्वीकार्य गुणवत्ता के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण सुनिश्चित किया जा सके।

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs)

सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए:-

1. अधिकांश एफएआई जुड़ाव संवेदनशीलता और अंतर्निहित जोखिम की डिग्री के साथ आते हैं। कौन सा एफएआई मानक नियुक्ति की शर्तों का मूल्यांकन करते समय प्रारंभिक प्रक्रियाओं और उचित परिश्रम करने की आवश्यकता को स्थापित करता है?
 - (a) एफएआईएस 210
 - (b) एफएआईएस 220
 - (c) एफएआईएस 230
 - (d) एफएआईएस 240
2. निम्नलिखित में से कौन सा आईसीएआई द्वारा जारी फॉरेंसिक लेखांकन और जांच मानकों की विशिष्ट पहचान है?
 - (a) ये मानक सगाई आधारित हैं, जिससे सगाई करते समय पेशेवर के लिए अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए सख्त आवश्यकताएं प्रदान की जाती हैं।
 - (b) ये मानक सख्ती से नियम-आधारित हैं, जिससे पेशेवर लोगों के लिए निर्णय लागू करने की बहुत कम गुंजाइश बचती है।
 - (c) ये मानक सिद्धांत-आधारित हैं, जिससे अद्वितीय परिस्थितियों और विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसे सिद्धांतों को लागू करते समय पेशेवर निर्णय के लिए पर्याप्त गुंजाइश प्रदान की जाती है।
 - (d) ये मानक सख्ती से कानूनी आवश्यकताओं पर आधारित हैं, जिससे पेशेवर के लिए निर्णय लागू करने की कोई गुंजाइश नहीं है।
3. एक पेशेवर एक आश्वासन असाइनमेंट के हिस्से के रूप में फॉरेंसिक कार्य-कदम करता है। इस स्थिति में एफएआईएफएआईएस के आवेदन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है?
 - (a) एफएआईएस ऐसे आश्वासन असाइनमेंट पर लागू होगा।
 - (b) ऐसी स्थिति में एफएआईएस लागू नहीं होता है।

- (c) एफएआईएस अन्य लागू सगाई मानकों के साथ आश्वासन असाइनमेंट पर लागू होगा।
 (d) एफएआईएस की प्रयोज्यता स्थिति की विशिष्ट परिस्थितियों के मूल्यांकन पर निर्भर करेगी।
4. निम्नलिखित में से कौन सा फॉरेंसिक लेखांकन और जांच के मूल सिद्धांतों में से एक नहीं है?
- (a) राय व्यक्त करना
 (b) सत्य की प्रधानता
 (c) स्थिति का संदर्भीकरण
 (d) अधिकारों और दायित्वों का सम्मान करना
5. एक पेशेवर रूप से योग्य लेखांकनकार, जो आईसीएआई जैसे पेशेवर निकाय की सदस्यता रखता है, जो लेखांकन, लेखांकन परीक्षा और जांच कौशल का उपयोग करके फॉरेंसिक लेखांकन और जांच कार्य करता है, निम्नलिखित से बाध्य है: -
- (a) एफएआई मानक अकेले
 (b) केवल एफएआई मानक और चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949
 (c) एफएआई मानक, चार्टर्ड एकाउंटेंट अधिनियम, 1949, आईसीएआई द्वारा जारी आचार संहिता और आईसीएआई के अन्य प्रासंगिक घोषणाएं
 (d) केवल आईसीएआई द्वारा जारी एफएआई मानक, सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 और आचार संहिता

बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर:

1.	(b)	2.	(c)	3.	(b)	4.	(a)	5.	(c)
----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----